

1501951-33.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161921/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 18514435 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 100/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2161921 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501951-33.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501951-33.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161921/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 18514435 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 100/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2161921 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que no dia 15 de junho de 2021, por volta das 11h, na Rua José Roberto Sanches, nº 72, Jardim Residencial Antônio Simonetti II, situado nas proximidades dos estabelecimentos de ensino Escola Municipal Parque Residencial Antonio Simonetti e Escola Municipal Professora Evangelina Mauro, nesta cidade e Comarca, JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA guardava, para comercialização com terceiros, cerca de 612,4g (seiscentos e doze gramas e quatro decigramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em 175 porções, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão (fls. 27/28).

Laudo pericial de substância entorpecente (fls. 37/39).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 116/117).

Em audiência realizada na data de 07 de fevereiro de 2022, foi colhido o depoimento de duas testemunhas, bem como, o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos pleiteando a procedência da ação, para condenar o acusado, nos exatos termos da denúncia. (fls. 151/155).

A Defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 156/168, requerendo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), Laudo pericial de substância entorpecente (fls. 37/39) e pela prova oral amealhada.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Afirmou que guardava a droga para terceiros, pois estava devendo o aluguel. Negou, porém que estivesse vendendo a droga naquele imóvel. Negou que estivesse fracionando a droga para esse indivíduo. Usava maconha e havia resquício na faca quando cortava a droga para seu uso.

A confissão do acusado encontra respaldo nas declarações prestadas pelos policiais civis Jane Aparecida e Thiago Pucci no sentido de que receberam denúncia anônima pelo Disk Denúncia de que no imóvel onde funcionava um comércio de bebida "tchay" havia a venda de cocaína e maconha. De posse de mandado de busca domiciliar compareceram no imóvel, onde estava JEFFERSON, a esposa e uma criança de colo. Quando entraram na casa, no sofá, havia uma porção graúda de maconha, que inicialmente o réu alegou que era para seu uso. Tiago encontrou a maior parte das drogas no quarto do réu, embalada individualmente para venda. Apreenderam celulares pela casa, faca com resquício de maconha, plástico usado para embrulhar maconha e balança. No veículo foi encontrada a quantia de R\$1200,00. Havia duas escolas próximas.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.<sup>a</sup> Min.<sup>a</sup> Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização dos réus se não fossem verdadeiros os fatos.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a conduta do réu em nada se afasta do indispensável à configuração do tipo penal, não havendo nos autos provas objetivas a justificar a fixação da pena, em primeira fase, acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal. Em segunda fase tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em terceira fase, verifico não atender o réu aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Incidindo, contudo, na causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/2006, uma vez que praticada a traficância nas proximidades de duas escolas. Assim, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando o crime pelo qual é condenado, equiparado a hediondo, bem como a quantidade de pena aplicada e a condição de reincidente, é o FECHADO, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, diante de expressa vedação legal (art. 44, incisos II e art. 77, inciso I do Código Penal).

#### DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO. Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Ademais o tráfico de drogas é crime que vem castigando a sociedade. Por não necessitar de planejamento ou outros meios que não a simples posse da droga, permite ao envolvido, caso solto, a voltar à traficância de imediato. O direito de recurso em liberdade, no caso concreto, atenta contra o conceito de manutenção da ordem pública.

Recomende-se o réu a prisão em que se encontra.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Limeira, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA